



PUTUSAN

NOMOR 251/PID.SUS-LH/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Edi Wahyudi Bin H . Sultan ;**
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 1 Juli 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gudang Rt/Rw : 03/02 Desa Segaran
Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Maret 2021 Nomor 251/PID.SUS-LH/2021/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Maret 2021, Nomor 251/PID.SUS-LH/2021/PT SBY, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;

3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 18 Februari 2021 Nomor 18/Pid.B-LH/2021/PN Krs;

Membaca, surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 9 Desember 2020 No Reg Perkara: PDM- 182/ Kraks/Eku.2/12/2020, berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **Edi Wahyudi Bin H.Sultan** pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Desa Segaran, Kec. Tiris, Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang melakukan pencampuran atau pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dengan tinner yang di campuri dengan pewarna diketahui dan diamankan oleh saksi **JOKO SANTOSA**, Saksi **AGUS SETYA W, S.H**, Saksi **MUHAMMAD DODIK** anggota polres Probolinggo serta ditemukan barang bukti berupa :

- 4 (dua) drum isi 215 liter, berisi BBM jenis premium yang sudah di campur dengan kondensat atau tinner ;
- 1 (satu) buah corong warna merah ;
- 1 (satu) buah selang warna kuning ;
- 1 (satu) Buah Bak penakaran terbuat dari drum yang dibelah ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Hener ;
- 4 (empat) Buah drum berisi 60 Liter BBM jenis premium asli;
- 10 (Sepuluh) jurigen Plastik isi 35 Liter berisi BBM jenis premium yang sudah di campur dengan kondensat atau tinner ;
- 1 (satu) Unit Picup Merk Mitsubishi T120 SS, Nopol N-8306-NK warna putih;
- Teko plastic warna putih untuk memindahkan BBM jenis premium yang sudah di campur dengan kondensat atau tinner ke jurigen jurigen Plastik isi 35 Liter ;
- Teko plastik warna hijau yang berisikan pewarna untuk bahan campuran BBM jenis premium yang sudah di campur dengan kondensat atau tinner ;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah berlangsung sekira 5 (lima) bulan sebelum ditangkap, dengan cara menuangkan 3 (tiga) drum berisi 60 (enam puluh) liter yang berisi BBM jenis premium ke drum kosong yang bermuatan 215 (dua ratus lima belas) liter dan selebihnya terdakwa campur dengan tinner hingga drum tersebut penuh

Halaman 3 Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditambahkan sedikit pewarna, terdakwa mencampurnya menggunakan drum yang sudah modifikasi sendiri (atau sudah dibelah), selang untuk memindahkan tinner beserta BBM premium, teko plastik, corong untuk memindahkan dari drum yang sudah dibelah ke jurigen 35 liter ;

- Bahwa mendapatkan/membeli tiner sebagai bahan campuran/kondensat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dari Saksi **RICKY HANDIKA PUTRA bin EKO SUWARGIONO** yang dibeli dari Saksi **SUGIYANTO Bin DAMAK EKO HARIANTO**, Saksi **RICKY** menjual tinner kepada terdakwa, dan diantarkan oleh Saksi **MUHAMMAD IRFANI bin MOKO HARDIANTO** menggunakan kendaraan Pick up yang disewa dari Saksi **HERU INDRIANTO ALS HERU** ;

- Bahwa terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium yang dicampur dengan tinner dan pewarna kepada kepada Saksi **SATIMAN als. H. SULAIMAN bin alm. SURAT** dengan harga Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per jurigen 35 litter dan telah berlangganan kurang lebih 1 (satu) tahun ;

- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli YOGA INDRAPRASTYA BIN SUPARJIA dari PT Pertamina (Persero) FT Malang menerangkan Premium adalah termasuk Bahan Bakar Minyak jenis bahan bakar khusus penugasan dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM merupakan BBM Subsidi, serta kegiatan mencampur Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dengan tinner dan pewarna merupakan kegiatan merubah spesifikasi BBM tersebut sehingga tidak lagi memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan dan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan dan mengakui campuran tersebut sebagai jenis premium maka merupakan kegiatan memalsukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana definisi memalsukan menurut KBBI adalah melakukan sesuatu yang tidak sah atau tidak tulen ;

- Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. 3585/Q25030/2020-S3 Pertamina, Berita acara Laboratory Operation Manual PT Trans Pacific Petrochemical Indotama LAB-ROA-MG-20-498 Tanggal 9 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Judi Untoro Dewo Laboratory Supervisor menerangkan Sampel Premium dicampur dengan Tinner (kondensat) dengan hasil :

- Oktane 73,8 (Minimal 88.0) Test Method : ASTM D 2699 ;
- Induction Period 471 min (Minimal 360 min) Test Method : ASTM D 525 ;
- Density/Masa Jenis 657kg/m³ (min 715 kg/m³, max 770 kg/m³) Test Method : ASTM D 4052 ;
- RVP/Tekanan Uap 103 kPA (min 45 kPA, Max 69 kPA) Test Method : ASTM D 5191 ;
- Color : Yellow (Spesification : Yellow) ;
- Odour/bau : Marketable (specification : Marketable ;
- Distillation 50% Vol Evap kurang dari 43°C (Min 75°C – Max 125°C) ;

Kesimpulan : Sample BBM Premium dicampur dengan Kondensat (Tiner/Oplosan) sebanyak 3,5 liter yang diperoleh dari Polres Probolinggo tidak sesuai dengan spesifikasi Produk Premium PT Pertamina Persero yang ditetapkan berdasarkan Kep. Dirjen Migas Nomor 933.K/10/DJM.5/2013 tentang standard an Mutu (spesifikasi) BBM jenis Bensin 88 dipasarkan dalam Negeri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Edi Wahyudi Bin H.Sultan** pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Desa Segaran, Kec. Tiris, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang melakukan pencampuran atau pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dengan tinner yang di campuri dengan pewarna diketahui dan diamankan oleh saksi **JOKO SANTOSA**, Saksi **AGUS SETYA W, S.H**, Saksi **MUHAMMAD DODIK** anggota polres Probolinggo serta ditemukan barang bukti berupa :
 - 4 (dua) drum isi 215 liter, berisi BBM jenis premium yang sudah di campur dengan kondensat atau tinner;
 - 1 (satu) buah corong warna merah ;
 - 1 (satu) buah selang warna kuning ;
 - 1 (satu) Buah Bak penakaran terbuat dari drum yang dibelah ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Hener ;
 - 4 (empat) Buah drum berisi 60 Liter BBM jenis premium asli ;
 - 10 (Sepuluh) jurigen Plastik isi 35 Liter berisi BBM jenis premium yang sudah di campur dengan kondensat atau tinner ;
 - 1 (satu) Unit Picup Merk Mitsubishi T120 SS, Nopol N-8306-NK warna putih;
 - Teko plastik warna putih untuk memindahkan BBM jenis premium yang sudah di campur dengan kondensat atau tinner ke jurigen jurigen Plastik isi 35 Liter ;

Halaman 6 Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



- Teko plastic warna hijau yang berisikan pewarna untuk bahan campuran BBM jenis premium yang sudah di campur dengan kondensat atau tinner ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah berlangsung sekira 5 (lima) bulan sebelum ditangkap, dengan cara menuangkan 3 (tiga) drum berisi 60 (enam puluh) liter yang berisi BBM jenis premium ke drum kosong yang bermuatan 215 (dua ratus lima belas) liter dan selebihnya terdakwa campur dengan tinner hingga drum tersebut penuh dan ditambahkan sedikit pewarna, terdakwa mencampurnya menggunakan drum yang sudah modifikasi sendiri (atau sudah dibelah), selang untuk memindahkan tinner beserta BBM premium, teko plastik, corong untuk memindahkan dari drum yang sudah dibelah ke jurigen 35 liter ;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium yang dicampur dengan tinner dan pewarna kepada kepada Saksi **SATIMAN als. H. SULAIMAN bin alm. SURAT** dengan harga Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per jurigen 35 litter dan telah berlangganan kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh pemerintah ;
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli YOGA INDRAPRASTYA BIN SUPARJIA dari PT Pertamina (Persero) FT Malang menerangkan Premium adalah termasuk Bahan Bakar Minyak jenis bahan bakar khusus penugasan dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM merupakan BBM Subsidi, kegiatan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium termasuk kegiatan Niaga yang memerlukan Izin Usaha Niaga dari Meteri ESDM ;
- Bahwa berdasar Berita acara Laboratory Operation Manual PT Trans Pacific Petrochemical Indotama LAB-ROA-MG-20-498 Tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang ditandatangani oleh Judi Untoro Dewo Laboratoy Supervisor menerangkan Sampel Premium dicampur dengan Tinner (kondensat) dengan hasil :

- Oktane 73,8 (Minimal 88.0) Test Method : ASTM D 2699 ;
- Induction Period 471 min (Minimal 360 min) Test Method : ASTM D 525 ;
- Density/Masa Jenis 657kg/m³ (min 715 kg/m³, max 770 kg/m³) Test Method : ASTM D 4052 ;
- RVP/Tekanan Uap 103 kPA (min 45 kPA, Max 69 kPA) Test Method : ASTM D 5191 ;
- Color : Yellow (Spesification : Yellow) ;
- Odour/bau : Marketable (specification : Marketable ;
- Distillation 50% Vol Evap kurang dari 43°C (Min 75°C – Max 125°C) ;
- Kesimpulan : Sample BBM Premium dicampur dengan Kondensat (Tiner/Oplosan) sebanyak 3,5 liter yang diperoleh dari Polres Probolinggo tidak sesuai dengan spesifikasi Produk Premium PT Pertamina Persero yang ditetapkan berdasarkan Kep. Dirjen Migas Nomor 933.K/10/DJM.5/2013 tentang standard an Mutu (spesifikasi) BBM jenis Bensin 88 dipasarkan dalam Negeri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tertanggal 9 Februari 2021 No. Reg. Perkara: PDM. / 182/KRAKS/Eku.2/12/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Edi Wahyudi Bin H.Sultan** bersalah melakukan tindak pidana ***“Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud***

Halaman 8 Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 28 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan Pidana Denda **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan kurungan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Picup Merk Mitsubishi T120 SS, Nopol N-8306-NK warna putih;-

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

- 4 (dua) drum isi 215 liter, berisi BBM jenis premium yang sudah di campur dengan kondensat atau tinner ;
- 1 (satu) buah corong warna merah ;
- 1 (satu) buah selang warna kuning ;
- 1 (satu) Buah Bak penakaran terbuat dari drum yang dibelah ;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Hener ;
- 4 (empat) Buah drum berisi 60 Liter BBM jenis premium asli ;
- 10 (sepuluh) jurigen Plastik isi 35 Liter berisi BBM jenis premium yang sudah di campur dengan kondensat atau tinner ;
- Teko plastik warna putih untuk memindahkan BBM jenis premium yang sudah di campur dengan kondensat atau tinner ke jurigen jurigen Plastik isi 35 Liter ;
- Teko plastic warna hijau yang berisikan pewarna untuk bahan campuran BBM jenis premium yang sudah di campur dengan kondensat atau tinner ;

DIMUSNAHKAN ;

Halaman 9 Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 18 Februari 2021 Nomor 18/Pid.B-LH/2021/PN Krs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Wahyudi Bin H Sultan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dalam alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Edi Wahyudi Bin H Sultan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (dua) drum isi 215 liter, berisi BBM jenis premium yang sudah di campur dengan kondensat atau tinner ;
 - 1 (satu) buah corong warna merah ;
 - 1 (satu) buah selang warna kuning ;
 - 1 (satu) Buah Bak penakaran terbuat dari drum yang dibelah ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Hener ;
 - 10 (sepuluh) jurigen plastik isi 35 Liter berisi BBM jenis premium yang sudah di campur dengan kondensat atau tinner ;

Halaman 10 Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teko plastik warna putih untuk memindahkan BBM jenis premium yang sudah di campur dengan kondensat atau tinner ke jurigen jurigen Plastik isi 35 liter ;
- Teko plastic warna hijau yang berisikan pewarna untuk bahan campuran BBM jenis premium yang sudah di campur dengan kondensat atau tinner ;

Dimusnahkan ;

- 4 (empat) Buah drum berisi 60 liter BBM jenis premium asli ;

Dirampas Untuk Negara ;

- 1 (satu) Unit Picup Merk Mitsubishi T120 SS, Nopol N-8306-NK warna putih;

Dikembalikan Kepada Saksi Heru Indrianto Als Heru ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid.B-LH/2021/PN Krs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 18 Februari 2021 Nomor 18/Pid.B-LH/2021/PN Krs;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor Nomor 18/Pid.B-LH/ 2021/PN Krs, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 kepada Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama;
3. Memori banding tertanggal 19 Februari 2021 yang diajukan Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 23

Halaman 11 Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Februari 2021 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2021;

4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 18/Pid.B-LH/2021/PN Krs yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan menerangkan bahwa tanggal 19 Februari 2021 kepada Penuntut Umum, dan kepada Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 18/Pid.B-LH/2021/PN Krs diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Februari 2021, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2021, maka permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap ***Straafmaat*** pada putusan tersebut berbeda jauh dengan ***Requisitoir*** Penuntut Umum yaitu Pidana Penjara **1 (satu) tahun** dan Pidana Denda **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan atau dibawah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Tuntutan Penuntut umum yang dibacakan pada Selasa tanggal 18 Februari 2021 sehingga dipandang belum memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimana Terdakwa secara sengaja dan sistematis dengan mempersiapkan dan memodifikasi drum khusus untuk memudahkan pencampuran BBM Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premium dengan Kondensat atau Tinner, dengan memproduksi dalam jumlah banyak dan melakukan pembelian kondensat/Tinner sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu serta pada saat ditangkap memproduksi total keseluruhan 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) liter BBM Jenis Premium yang telah dicampur dengan Kondensat atau Tinner

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan Banding, yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan terdakwa **Edi Wahyudi Bin H.Sultan** bersalah melakukan tindak pidana ***“Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan Pidana Denda **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan kurungan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Picup Merk Mitsubishi T120 SS, Nopol N-8306-NK warna putih

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Selebihnya sebagaimana sesuai dengan yang kami mintakan dalam amar tuntutan pada Surat tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-182/KRAKS/Eku.2/ 12/2021 yang kami ajukan dan bacakan tanggal 9 Februari 2021;

Halaman 13 Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 18/Pid.B-LH/2021/PN Krs, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 18 Februari 2021 Nomor 18/Pid.B-LH/2021/PN Krs, Memori banding yang diajukan Pembanding, keterangan saksi-saksi, barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaannya yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding (Penuntut Umum), sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu : **Pertama** : melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi **Atau Kedua** : 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti dan saksi saksi bernama 1. **Joko Santoso., 2. Muhammad Dodik., 3. Sugiyanto Bin Damak Eko Harianto., 4. Muhammad Irfani., 5. Heru Indrianto Als Heru;**

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Probolinggo pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo ketika melakukan pencampuran atau pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dengan tiner kemudian dicampuri dengan pewarna;
- Bahwa terdakwa melakukan pencampuran atau pengoplosan dengan cara 3 (tiga) drum berisi 60 (enam puluh) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dituangkan ke drum kosong yang bermuatan 215 (dua ratus lima belas) liter dan selebihnya terdakwa masukkan tiner hingga drum tersebut penuh ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pencampuran atau pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dengan tiner kemudian dicampuri dengan pewarna sekitar 5 (lima) bulan dan terdakwa menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) hasil pencampuran atau pengoplosan dengan harga Rp. 7800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liternya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1000,- (seribu rupiah) tiap liternya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti tersebut yang didukung pula oleh barang-barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, karena itu kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti yang berupa keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti, karena itu mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaannya tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah tersebut dan karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara

Halaman 16 Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, karenanya pidana tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 18 Februari 2021 Nomor 18/Pid.B-LH/2021/PN Krs, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) Jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, karena bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan di jatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan, maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, Majelis Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN pasal 242 Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b, KUHAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, (pasal 222 KUHAP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (Penuntut Umum);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 18 Februari 2021 Nomor 18/Pid.B-LH/2021/PN Krs, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 17 Putusan Nomor 251/PID.SUS-LH/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2021** oleh kami, **Rr. Suryowati, SH.,MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Hakim Ketua Majelis, **Karel Tuppu, SH.,MH**, dan **Ganjar Susilo, SH.,MH**, masing masing Hakim Tinggi, Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **5 April 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu **Subandi, SH**, Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

1. **Karel Tuppu, SH.,MH.**

Rr. Suryowati, SH.,MH.

2. **Ganjar Susilo, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Subandi, SH.